CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Enero de 2025, convienen a celebrar el presente **CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN** al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES. – Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte, la compañía **SOFKA-ECUADOR S.A.S.,** con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. **1793201175001**, debidamente representada por su Apoderada PROMETEUS S.A.S., a su vez representada por su Gerente General, el señor BRYAN FRANCISCO CISNEROS UMATAMBO, en adelante denominada la PARTE REVELADORA y, por otra parte, **KEVIN DAVID VITERI SALTOS**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1725253064**, en adelante denominado la PARTE RECEPTORA.

LAS PARTES declaran tener capacidad legal para contratar y obligarse por sí mismas, y por los derechos que representan. Además, comparecen de manera libre y voluntaria, sin ningún tipo de error, fuerza o dolo que vicie su consentimiento.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.

2.1. La PARTE REVELADORA es una compañía legalmente constituida el 02 de noviembre de 2022, al amparo de las leyes de la República del Ecuador, cuyo objeto social consiste en dedicarse a la actividad de prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia, control e información administrativa.

2.2. En ejercicio de su actividad comercial, la PARTE REVELADORA podría contratar los servicios de la PARTE RECEPTORA, a través de un contrato laboral o comercial y en el proceso de vinculación podría compartir con esta información que se considera confidencial, relacionada con sus negocios, información comercial y especializada, así como documentación e información comercial en general.

2.3. Es la voluntad de LAS PARTES que la información suministrada desde el primer contacto de la PARTE REVELADORA con la PARTE RECEPTORA sea tratada como información confidencial, en virtud de la relación que pueda surgir, siempre y cuando no se trate de información de dominio público, la misma que no será incluida en el presente Convenio.

TERCERA: DEFINICIONES. – Los títulos de las Cláusulas se incluyen con fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del Convenio y no se consideran como parte de este. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en el presente Convenio tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. Los términos que a continuación se definen deben ser interpretados conforme al alcance que se les asigna en la presente cláusula, bien sea que se utilicen en plural o singular así:

Para los efectos del presente Convenio, se entenderá por:

CLÁUSULA:	Es cualquiera de las cláusulas de este Convenio;
REPRESENTANTES:	Se entiende para efectos de este Convenio, los consejeros, empleados, supervisores, agentes y asesores de cada una de LAS PARTES, de cualquiera de sus matrices, sociedades controlantes o grupos empresariales, o sociedades subordinadas, agencias y/o sucursales de éstas;

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Se entiende como tal, cualquier información entregada por la PARTE REVELADORA en desarrollo de este Convenio, incluyendo, pero sin limitarse, a información técnica, jurídica, financiera y/o comercial, planes estratégicos, procedimientos, acuerdos especiales, la estructura de las organizaciones incluidos sus distintos centros de trabajo, plan estratégico, productos, técnicas y procesos revelados en cualquier otro formato, demostraciones, dispositivos, aparatos, modelos, muestras de cualquier tipo, ideas, conceptos, know-how, cronogramas de trabajo, concesiones comerciales, diseños, manuales, sistemas tecnológicos, especificaciones, dibujos, planos, proyectos, bosquejos, diagramas, modelos, programas de computador, códigos fuente, gráficas de flujo, nombres de clientes, contratistas, subcontratistas, socios o socios potenciales, propuestas de mercado, datos, cualquier medio magnético, documentos, especificaciones, diagramas de circuito o dibujos, cualquier otra información industrial junto con fórmulas, mecanismos, patrones, métodos, procesos de análisis, documentos de trabajo, bases de dato, estructura organizacional y/o accionaria, planos, maduros, croquis, coordenadas, procedimientos de construcción, diseños de instalaciones compilaciones, comparaciones, estudios o cualquier otro documento elaborado, preparado, desarrollado o ejecutado con carácter confidencial por cualquiera de LAS PARTES o cualquiera de sus matrices, sociedades controlantes o grupos empresariales, o sociedades subordinadas, agencias y/o sucursales de éstas, entregada por o en cualquier medio, o por accesos remotos y/o físicos a máquinas, servicios, contraseñas, usuarios y toda información que se suministre o divulgue en virtud de la relación que surgió o que podría surgir entre LAS PARTES (ya sea antes o después de la fecha de suscripción del presente convenio) por o a nombre de cualquiera de LAS PARTES y/o cualquiera de los respectivos directores, funcionarios, empleados o representantes en calidad de PARTE REVELADORA a la otra parte en calidad de PARTE RECEPTORA. La Información Confidencial también incluirá toda aquella información que PARTE RECEPTORA ha recibido o reciban de terceros y que se encuentren obligadas a tratar como confidencial, siempre que dicha información se haya revelado con carácter confidencial y/o reservada. Dicha información podrá ser escrita, verbal, electrónica, o, en cualquier forma, sea tangible o no, incluidos los mensajes de datos o en cualquier otra forma y en cualquier otro medio, que se suministre o divulgue en virtud del Contrato por, o a nombre de cualquiera de LAS PARTES, si fuere el caso, y/o, por cualquiera de los Representantes Legales, principales y subrogantes, y directivos de éstas. Y, en definitiva, secretos comerciales, industriales y cualquier otro tipo de información privada que pueda inclusive calificarse como secretos empresariales al tenor del artículo 27 de la Ley Orgánica De Regulación Y Control Del Poder De Mercado" que la PARTE REVELADORA pueda poner directamente en conocimiento de la PARTE RECEPTORA en virtud de las relaciones comerciales.

MENSAJE DE DATOS: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax, mensajes de WhatsApp e intercambio electrónico de datos.

CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD. – La PARTE RECEPTORA se compromete de manera expresa que no usará, revelará, divulgará, ni explotará de ningún modo la información que con ocasión de la prestación del servicio tenga o pueda tener en su poder. Debido a lo cual, deberá tomar en consideración lo siguiente:

4.1 En caso de que la información haya sido entregada en medio físico, una vez se haya dado cumplimiento con las obligaciones previstas en el Contrato, la PARTE RECEPTORA deberá entregar a la PARTE REVELADORA la totalidad de dicha documentación.
4.2 Si la información fuere enviada por mensajes de datos, la PARTE RECEPTORA deberá eliminar todos los correos o mensajes de datos que con ocasión de la relación hubieran mediado dentro de los tres (3) días siguientes a que la PARTE REVELADORA le notifique por escrito su intención, todo lo cual deberá certificar por escrito el Representante Legal.
4.3 De haberse entregado información a través de pendrive, la PARTE RECEPTORA deberá devolver esta unidad de almacenamiento a la PARTE REVELADORA. Además, la información contenida en este no podrá ser descargada en el ordenador de la PARTE RECEPTORA.

La Información Confidencial no podrá ser utilizada para asuntos, negocios, fines o propósitos distintos al objeto del presente Convenio o cualquier otro asunto que no se encuentre vinculado con el contrato que LAS PARTES suscribieren.

En tal sentido, cualquier tipo de información confidencial e información no divulgada que hubiere sido entregada por la PARTE REVELADORA al la PARTE RECEPTORA, por cualquier medio, no podrá permanecer en poder de la PARTE RECEPTORA bajo ningún concepto.

Este Convenio de Confidencialidad se extiende incluso durante los tres (3) años siguientes a la terminación de las relaciones comerciales entre LAS PARTES cualquiera que sea la causa de esta.

La información que será entregada no incluye de ninguna manera contratos de la PARTE REVELADORA de cualquier naturaleza, que hayan sido suscritos con terceros, puesto que estos contienen cláusulas expresas y especiales de confidencialidad que impiden que dicha información sea divulgada sin el previo consentimiento de la otra parte; en tal sentido, si la PARTE RECEPTORA requiere de dicha información, deberá requerir por escrito a la PARTE REVELADORA, a fin de que esta última ponga en consideración al tercero involucrado y que este autorice la divulgación y entrega de la información previamente requerida; solo así se podrá entregar este tipo de información confidencial.

La PARTE RECEPTORA no podrá copiar o reproducir la Información Confidencial, excepto en caso de autorización previa y por escrito de la PARTE REVELADORA.

QUINTA: USO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. – La PARTE RECEPTORA no hará uso de la Información Confidencial para fines comerciales o industriales diferentes a los acordados en la posible relación o contrato a suscribirse entre LAS PARTES y en el presente Convenio. La Información Confidencial sólo podrá reproducirse si ello resulta absolutamente necesario para dar cumplimiento al objeto del Contrato a suscribirse, o suscrito, y sólo se dará a conocer a aquellos Representantes del carácter confidencial de la información, al tiempo de que deberá indicarles respecto de los términos de este Convenio.
LA PARTE RECEPTORA se obliga a no usar ni directa ni indirectamente las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, diseños industriales, logos y en general todo aquello que constituya propiedad intelectual de su contraparte, sin que medie autorización expresa y por escrito de la PARTE REVELADORA, so pena de responder por las acciones legales y/o penales que por daños y perjuicios considere la PARTE REVELADORA para tales casos de conformidad con la legislación ecuatoriana así como los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia por el Estado ecuatoriano.

La PARTE RECEPTORA se responsabiliza de que sus empleados, dependientes, contratistas o asesores se sujeten a las limitaciones que se establecen en el presente Convenio, siendo responsables de la actividad de estos, a quienes se extiende el deber de reserva.

La PARTE RECEPTORA responderá por el cumplimiento de lo aquí dispuesto y, en todo caso, indemnizará por los perjuicios causados a la PARTE REVELADORA en razón a la divulgación de la Información Confidencial.

SEXTA: OBLIGACIONES DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR PARTE DLA PARTE RECEPTORA. – Por medio del presente Convenio, la PARTE RECEPTORA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones en relación con la Información Confidencial:
6.1 No revelar a terceros en todo o en parte la Información Confidencial en ninguna oportunidad, a menos que la información sea de dominio público;
6.2 Abstenerse de efectuar para sí o para terceros, copias, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación, edición, alteración, deformación o modificación de la Información Confidencial sin previa autorización por escrito de la PARTE REVELADORA;
6.3 No revelar y/o usar la Información Confidencial de manera distinta a los términos de este Convenio;
6.4 No hacer aprovechamiento de toda o parte de la Información Confidencial, lo cual comprende la no comercialización o entrega de esta a terceros, directamente o por interpuesta persona, para beneficio propio o de terceros, sin la previa autorización por escrito de la PARTE REVELADORA;
6.5 Tomar todas las precauciones y medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la Información Confidencial, las cuales, en ningún caso, serán menores de aquellas tomadas para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva;
6.6 Informar con anterioridad a la revelación de la Información Confidencial a sus Representantes o quienes debido al desarrollo de sus funciones tengan conocimiento de la información, de su naturaleza confidencial y las obligaciones asumidas en este Convenio. El suministro de información debe realizarse hasta el límite en el que ellos tienen necesidad de conocerla, por escrito y en términos similares a los de este Convenio.

SÉPTIMA: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. – Toda la Información Confidencial es propiedad de la PARTE REVELADORA y por consiguiente deberá ser devuelta una vez que se haya agotado el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos por LAS PARTES, o a petición por escrito de la PARTE REVELADORA en cualquier tiempo, y en cualquier caso a la fecha de terminación del presente Convenio.

La PARTE RECEPTORA reconoce que la celebración del presente Convenio y, en consecuencia, la entrega de Información Confidencial por parte de la PARTE REVELADORA con ocasión del contrato que se suscriba entre LAS PARTES, o se haya suscrito, no concede, ni expresa, ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derecho de autor o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual sobre la Información Confidencial. La PARTE RECEPTORA se obliga a respetar los derechos de propiedad de la PARTE REVELADORA o de terceros sobre la información suministrada.

LAS PARTES aceptan libre y voluntariamente no tener derechos morales ni patrimoniales sobre las obras (programas, sistemas o software) de la otra PARTE o de sus clientes, representados o licenciantes, ni sobre las obras que efectúe por encargo de la otra PARTE, y renuncian expresamente a reclamar derechos, valores económicos, regalías o comisiones en la explotación de las obras (programas, sistemas o softwares) que, antes o después de la suscripción del Convenio, cree, modifique, distribuya o comercialice la otra PARTE debiendo mantener libre de daños y perjuicios.

OCTAVA: EJERCICIO AL DERECHO DE DAR A CONOCER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PRIVILEGIADA O SECRETA. – Este Convenio no obliga por sí solo a la PARTE REVELADORA a dar a conocer Información Confidencial ni a celebrar algún tipo de negocio jurídico con la otra parte.

NOVENA: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. – Todo intercambio de información entre la PARTE REVELADORA y la PARTE RECEPTORA se hará utilizando medios de comunicación seguros y, en cada caso, la información se codificará y autenticará el origen y el destinatario. Al utilizar medios tales como el correo electrónico (e-mail) o cualquier red global de información (internet), aplicarán las mismas medidas para asegurar que la información no sea vista ni modificada por personas diferentes, asegurándose, en todo caso y en cualquier tiempo, la protección de la Información Confidencial.

DÉCIMA: INGRESO A ÁREAS RESTRINGIDAS. – Si durante la ejecución del presente Convenio, la PARTE RECEPTORA tiene ingreso a áreas restringidas de la PARTE REVELADORA, la PARTE RECEPTORA se compromete a no revelar y/o divulgar a terceros y demás las características físicas del lugar, los controles que se tienen establecidos, así como toda la información a la que tenga acceso durante su estadía en dichos lugares.

DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES. – Se deja constancia que el incumplimiento de las obligaciones previstas en este Convenio a cargo de la PARTE RECEPTORA, así como la falsedad de la información que pudiere brindar a terceros, faculta a la PARTE REVELADORA de iniciar cualquier proceso legal en su contra por daños y perjuicios ocasionados y pedir la correspondiente indemnización de los eventuales perjuicios causados.

DÉCIMA SEGUNDA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. – LAS PARTES declaran y comprenden que los datos personales propios o de terceros a los que tuvo, tiene o podrá tener en función del contrato suscrito, o por suscribirse, constituyen información confidencial, privilegiada, de carácter sensible, que puede incluso enmarcarse en la figura de reserva legal, cuyo uso no adecuado puede acarrear sanciones civiles y penales.

LAS PARTES ofrecerán en todo momento garantías suficientes de la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento de datos cumpla con la normativa vigente de protección de datos personales y que garantice la protección de los derechos de los titulares de los datos personales.
LAS PARTES no utilizarán los datos personales para ningún fin distinto al que requiera, en función de la relación contractual existente entre LAS PARTES.

LAS PARTES se obligan por el presente Convenio a tomar todas las medidas que sean necesarias y convenientes para proteger los datos personales de clientes, trabajadores, socios, asociados, contratistas de otra parte, y cualquier información confidencial, contra la divulgación y/o entrega a personas no autorizadas, salvo que tal divulgación y/o entrega sea permitida bajo el presente instrumento o según las leyes, reglamento, órdenes judiciales o administrativas, o cualquier otra providencia emitida por autoridad competente.

DÉCIMA TERCERA: RECURSOS EN CASO DE DIVULGACIÓN O USO NO AUTORIZADO DE INFORMACIÓN. – LAS PARTES convienen que en caso de que la PARTE RECEPTORA viole las estipulaciones en cuanto a la restricción del uso de la Información Confidencial, conoce plenamente que ello provocaría daños y perjuicios a la PARTE REVELADORA; por lo que, la PARTE REVELADORA queda facultada para tomar las medidas necesarias para proteger su empresa y/o grupo y que no se le ocasione un daño mayor, entendiéndose con esto que se podrán exigir las sanciones legales aplicables.

DÉCIMA CUARTA: DURACIÓN DEL CONVENIO. – La PARTE RECEPTORA se compromete a mantener en estricta confidencialidad y a no divulgar a nadie, usar y/o publicar, directa o indirectamente, cualquier información definida como Información Confidencial, haya o no sido identificada como tal, y a cumplir todas las obligaciones contenidas en este Convenio, durante la negociación de los términos de una negociación, la suscripción del contrato, y, una vez terminado el contrato se obliga a continuar cumpliendo con las obligaciones de confidencialidad durante un periodo de tres (3) años más.

En caso de que LAS PARTES den por terminadas sus relaciones contractuales, sin importar la causa, no exime a la PARTE RECEPTORA de cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Convenio por el tiempo establecido en el párrafo precedente.

DÉCIMA QUINTA: CESIÓN. – LAS PARTES no podrán ceder sus obligaciones y derechos establecidos en este Convenio, sin el previo consentimiento o aprobación de la otra parte. Cualquier cesión en violación de lo establecido en el párrafo anterior será nula. Ninguna cesión autorizada exonera a la PARTE RECEPTORA de sus obligaciones en virtud del presente Convenio con respecto a la Información Confidencial revelada.

DÉCIMA SEXTA: ACUERDO ÚNICO. – Este documento representa el acuerdo íntegro entre LAS PARTES en relación con el asunto que lo motiva y reemplaza y excluye todas las discusiones orales previas entre LAS PARTES con respecto a su objeto.

DÉCIMA SÉPTIMA: LEY APLICABLE Y CONTROVERSIAS. – Este Convenio se somete y se rige en su totalidad por las leyes de la República del Ecuador y los tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano en la materia. LAS PARTES convienen que, en caso de surgir controversias entre ellas, por razón o con ocasión del presente contrato, realizarán los mejores esfuerzos para buscar y encontrar una solución amigable aceptable. En caso de que LAS PARTES no pudieran solucionar directamente sus controversias, deberán someterse a la justicia ordinaria.

DÉCIMA NOVENA: NULIDAD. – Las estipulaciones de este Acuerdo serán independientes y en el supuesto de que un Tribunal competente determine la nulidad o inexigibilidad de una de ellas, las estipulaciones restantes continuarán siendo exigibles en la máxima medida permitida por la ley.

VIGÉSIMA: PRECAUCIONES. – Para evitar la filtración o el uso no autorizado de la Información Confidencial, la PARTE RECEPTORA la tratará con la misma diligencia y cuidado que ella generalmente acostumbra para proteger la Información Confidencial de su propiedad.

Asimismo, la PARTE RECEPTORA se compromete a restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos de sus Representantes o a quienes el acceso a la Información Confidencial les sea necesario o adecuado para llevar a cabo el objeto propuesto en el presente Convenio.

LAS PARTES aceptan y se ratifican en todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio y para constancia de lo acordado, firman el presente documento el 18 de febrero de 2025.

LA PARTE REVELADORA	**LA PARTE RECEPTORA**
SOFKA-ECUADOR S.A.S. **PROMETEUS S.A.S.** **Apoderado del Gerente General**	KEVIN DAVID VITERI SALTOS Firmado digitalmente por KEVIN DAVID VITERI SALTOS DN: CN=KEVIN DAVID VITERI SALTOS, SERIALNUMBER=1725253064-090724075142, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2026.01.29 06:15:13-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 2025.1.0 C.I. No. 172525306